

# TOC1005

ortografico

## Conversazione

| Campo             | Valore                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice            | TOC1005                                                                                                                               |
| Tipo              | esame                                                                                                                                 |
| Durata            | 00:24:56                                                                                                                              |
| Partecipanti      | 2                                                                                                                                     |
| Rapporto          | asimmetrico                                                                                                                           |
| Moderatore        | yes                                                                                                                                   |
| Argomento         | fisso                                                                                                                                 |
| Anno              | 2018                                                                                                                                  |
| Punto di raccolta | TO                                                                                                                                    |
| Licenza           | CC BY-NC-SA 4.0 — <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a> |

## Partecipanti

| Codice | Occupazione | Genere | Regione  | Età   | Titolo di studio |
|--------|-------------|--------|----------|-------|------------------|
| TO021  | stud        | F      | piemonte | 21-25 |                  |
| TO024  | intell      | F      | piemonte | 56-60 |                  |

## Trascrizione

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 0:05–0:11   | scusi professoressa se ho chiesto per giu~ quest'urgenza solo che sto f~ facendo delle visite devo anche essere operata quindi                                                                                       |
| TO024    | 0:09–0:11   | no no certo certo                                                                                                                                                                                                    |
|          | 0:11–0:14   | certo non c'è problema non c'è problema                                                                                                                                                                              |
| TO021    | 0:12–0:14   | è una situazione un attimo                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 0:15–0:22   | senta eh lei è frequentante era presente il giorno fatidico della raccolta firme                                                                                                                                     |
| TO021    | 0:21–0:33   | no purtroppo no perché lì da lì da u~ la settimana prima sono iniziati i miei problemi quindi infatti ho avuto la stessa questione di penale che l'ultimo giorno ha chiesto solo che io ho avuto una serie di visite |
| TO024    | 0:25–0:26   | ah ho capito                                                                                                                                                                                                         |
|          | 0:31–0:33   | va bene non c'è problema                                                                                                                                                                                             |
|          | 0:34–0:35   | senta                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 0:35–0:39   | però se si ricorda io ero in prima fila sì sì sì                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 0:37–0:41   | no infatti infatti mi ricordo senz'altro non c'è problema                                                                                                                                                            |
|          | 0:42–0:53   | senta eh mh vediamo un attimo nel eh cor so di sistemi abbiamo dato una certa importanza all'istituto del trust eh                                                                                                   |
| TO021    | 0:54–0:54   | sicuramente                                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 0:54–1:01   | allora mi vuol spiegare che cos'è e perché abbiamo dedicato tutto questo spazio al trust                                                                                                                             |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 1:02–1:16   | allora il trust come ha detto lei è un istituto molto rilevante anche ai giorni d'~ ai giorni nostri eh mh nell'ambito del eh del nostro corso però è rilevato dal momento che eh ehm si collega all'utilità di quella che è l'equity                                 |
|          | 1:17–1:33   | eh allora il trust è un praticam~ un metodo attraverso il quale un soggetto che eh decide ma n~ n~ che vuole mantenere u~ l'anonimato decide di affidare l'eh mh i propri i propri beni ad un altro soggetto che diventa il trustee                                   |
|          | 1:33–1:44   | questo soggetto si deve comportare secondo appunto si deve comportare come trustee ovvero non come vero e proprio proprietario bensì come eh un curatore di questi beni                                                                                               |
|          | 1:44–1:55   | eh questo s~ si sviluppa quindi questo istituto il problema è che il eh common law non prevedeva una vera e propria ehm diciamo così                                                                                                                                  |
| TO024    | 1:55–1:56   | mh ma no~                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 1:55–1:59   | eh non prevedeva una vera e propria ehm                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 2:01–2:12   | u~ una tutela vera e propria diciamo che eh ehm al agli occhi del eh del common law il trustee sarebbe stato semplicemente un vero e proprio proprietario di conseguenza si sviluppa                                                                                  |
| TO024    | 2:11–2:15   | quindi che problema d~ di tutela c'era                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 2:16–2:16   | cioè                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 2:18–2:19   | eh il pro~                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 2:18–2:28   | che tipo di conflitti potevano sorgere che non trovavano soluzione equa di fronte alle corti di common law                                                                                                                                                            |
| TO021    | 2:26–2:27   | chiare~                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 2:28–2:37   | eh il conflitto che può sorgere è che questo soggetto qualificato come trustee si comportasse in realtà in maniera non non corretta                                                                                                                                   |
|          | 2:37–2:45   | quindi svolgesse l~ l~ cioè si comportasse come se fosse il vero e proprio proprietario e di conseguenza il common law non riusciva a trovare un rimedio vero e proprio                                                                                               |
| TO024    | 2:45–2:46   | ma a tutela di chi                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 2:46–2:56   | a tutela del sogge~ del eh mh del eh del fiducia~ cioè di colui che eh aveva mh dato il via al trust cioè del eh del trustier                                                                                                                                         |
|          | 2:56–3:00   | no del del setl~ del setl~ del trust                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO024    | 2:56–3:01   | no settlor del trust ma eh                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 3:01–3:12   | una volta che il eh settlor fosse morto non c'erano problemi che le corti di common law non potessero risolvere                                                                                                                                                       |
| TO021    | 3:12–3:20   | eh però ad esempio il eh il problema che si poneva era nel caso in cui ad esempio un soggetto decidesse di                                                                                                                                                            |
|          | 3:20–3:38   | lasciare al trustee eh determinati beni eh per evi~ ad esempio per evitare che li dovesse gestire direttamente il figlio primogenito magari poco eh abile nella gestione ma comunque voleva garantire che il patrimonio si perpetrasse all'interno della sua dinastia |
| TO024    | 3:37–3:37   | perpe~                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 3:38–3:43   | s~ si si continua~ cioè eh rimanesse comunque all'interno del eh della propria dinastia di conseguen~                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 3:43–3:44   | allora perpetuasse                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 3:44–3:47   | si perp~ sì si perpetuasse all'interno della sua                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 3:46–3:48   | che cos'è una dinastia                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 3:50–3:59   | la sua discendenza sì possiamo dire una discendenza nel senso che appunto poteva evitare magari di mh eh                                                                                                                                                              |
| TO024    | 3:51–3:53   | discendenza                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 3:54-3:56   | la dinastia è una discendenza di re                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 3:59-4:05   | di passare il suo i suoi beni al figlio magari li avrebbe voluti passare direttamente al nipote                                                                                                                                                                              |
|          | 4:05-4:22   | di conseguenza il trustee anche nel momento in cui il settle of the trust eh eh venisse a m~ fosse venuto a mancare doveva continuare a comportarsi s~ secondo quel eh quei canoni eh di rispetto dell'accordo in modo tale che poi anche il nipote potesse rientrare nel eh |
|          | 4:23-4:29   | nella mh nella proprietà dei beni di conseguenza si inserisce xxxx favore                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 4:27-4:39   | ecco come allora eh chi non riceveva tutela dalle corti di common law era il settlor prima e poi                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 4:36-4:36   | sì                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 4:37-4:41   | il settlore prima e anche i suoi d~ i mh                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 4:41-4:41   | co~                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 4:44-4:51   | n nel caso che lei m'ha descritto sono i discendenti però non in quanto discendenti ma in quanto come si chiamano                                                                                                                                                            |
| TO021    | 4:47-4:49   | sì xxx i discendenti                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 4:51-4:55   | benefi~ eh ulteriori beneficiar~ cioè beneficiari del eh di questo xx                                                                                                                                                                                                        |
|          | 4:52-4:52   | ben~                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 4:54-4:56   | sì i beneficiaries                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 4:56-5:10   | eh di conseguenza se eh l'equi~ il eh il tribunale dell'equity eh ha un ruolo molto importante e proprio attraverso il trust eh mh assume cioè ottiene anche il consenso e il favore                                                                                         |
| TO024    | 4:56-4:57   | mh                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 5:10-5:20   | perché chiaramente il eh mh il tribunale dell'equity ehm giudica attraverso quella che è una morale ed è un'etica                                                                                                                                                            |
|          | 5:20-5:31   | infatti il eh il cancelliere è colui che detiene la la mh la moralità del eh del sovrano di conseguenza attraverso questi criteri che possono sembrare comunque vaghi                                                                                                        |
|          | 5:31-5:37   | si riusciva non a contraddire il common law perché equity follows the law abbiamo detto                                                                                                                                                                                      |
|          | 5:37-5:41   | ma eh mh si si cercava di aggirare nel se~                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 5:41-5:44   | no aggirare non è un bel termine eh                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 5:42-5:50   | eh ehm no si si cercava di eh trovare una soluzione che non fosse apertamente in contrasto con eh il common law                                                                                                                                                              |
| TO024    | 5:49-5:50   | ecco quindi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 5:51-5:56   | nel caso del trust cosa vuol dire che equity follows the law                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 5:57-6:04   | vuol dire u~ un esempio potrebbe essere quello per cui allora se un soggetto contrae un debito con un altro ah                                                                                                                                                               |
| TO024    | 6:03-6:09   | no no facciamo sempre il caso del trust no che ci pone nell'ambito della proprietà                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 6:09-6:09   | sì                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 6:09-6:10   | no                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 6:11-6:19   | eh il eh cancelliere riconosce il diritto di common law in che cosa                                                                                                                                                                                                          |
|          | 6:16-6:16   | ric~                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 6:17-6:18   | esatto                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 6:19-6:20   | riconosce il diritto                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 6:19-6:27   | rispetto al eh cosa vuol dire tradu~ tradotto nel caso specifico del trust                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 6:29-6:34   | riconosce che questo soggetto cioè il trustee                                                                                                                                                                                                                                |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 6:34–6:35   | ehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 6:37–6:41   | svolge un ruolo che per il common law sarebbe quello di proprietario                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 6:41–6:44   | cioè riconosce che il trustee è                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 6:43–6:46   | riconosce che c'è c~ stato un accor~ cioè ric~ eh                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 6:45–6:48   | titolare at law del bene                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 6:47–6:48   | esatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 6:48–6:57   | riconosce il problema è che eh mh capisce che il trustee non si comporta secondo le etiche secondo la morale secondo l'equità                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 6:49–6:49   | mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 6:57–6:57   | mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 6:58–7:03   | di conseguenza decide di ritenere che sia valido quello che dice il common law                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 7:03–7:26   | infatti nel caso in cui il trustee venda il bene eh il eh l'equity non richiede la restituzione del bene eh attua un ragionamento per cui pensa che i~ se il trustee ha venduto quel bene vuol dire che ha cercato di svolgere magari in maniera migliore far fruttare eh in maniera migliore quel b~ determinato bene |
|          | 7:26–7:34   | di conseguenza continuerà a essere trustee non dell'oggetto magari materiale ma del suo valore eh eh mh del denaro                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 7:32–7:37   | del denaro o del bene in cui questo denaro è investito                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 7:35–7:39   | o del bene in cui questo denaro è investito sicuramente                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO024    | 7:38–7:46   | ecco ma come ecco come fa tecnicamente il cancelliere a garantire questo                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 7:47–7:50   | cioè si rivolge al trustee e gli dice                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 7:49–7:59   | si ricor de al trustee e gli rico~ cioè gli mh non è che gli rico~ gli impo~ eh gli impone di seguire questi criteri di equità e anche nel caso                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 7:58–8:06   | eh lei sa come si chiama il rimedio tecnico cioè l'ordine che l'equity rivolge al privato                                                                                                                                                                                                                              |
| TO021    | 8:07–8:10   | il eh il de eh mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 8:11–8:11   | de mor~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO024    | 8:12–8:12   | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 8:12–8:12   | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 8:13–8:13   | ehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 8:16–8:16   | inj eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 8:17–8:22   | il pre~ eh no eh no no no pensavo di l'injunction giusto                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 8:19–8:20   | è l'injunction                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 8:22–8:25   | l'injunction quindi gli impone di comportarsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 8:22–8:23   | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 8:24–8:33   | gli impone di co~ anche nel caso in cui ad esempio il eh mh si faceva anche riferimento al caso in cui questo questo s~ trustee vendesse il bene                                                                                                                                                                       |
|          | 8:33–8:36   | il bene a titolo gratuito                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 8:36–8:46   | il bene che veniva venduto quindi eh ehm dona~ eh donasse questo bene quindi attraverso una un t~ lo trasmettesse a titolo gratuito                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 8:37–8:40   | cioè quindi vendesse non è venduto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 8:41–8:41   | eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 8:43–8:46   | lo trasmettesse a titolo gratuito                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 8:46–9:01   | eh la soluzione era che il nuovo acquiren~ i~ i~ il nuovo mh beneficiari~ in questo c~ sì diciamo ac~ titolare acquirente di questa di questa donaz~ di questa donazione pote~ eh ri~ ricoprisse il ruolo di trustee |
| TO024    | 8:51–8:55   | no il nuovo titolare titolare non è beneficia~                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 9:01–9:07   | quindi di conseguenza ehm quella appunto che noi diciam~ che si dice equity follow the law                                                                                                                           |
| TO024    | 9:06–9:08   | e quindi rivolge l'injunction a chi                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 9:09–9:11   | a c~ al nuovo al nuovo acquirente                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 9:10–9:11   | al nuovo acquirente                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 9:12–9:13   | assolutamente                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 9:12–9:24   | senta tra l'altro eh ques to eh strumento dell'injunction rappresenta una grande novità nel diritto inglese no equity acts in personam                                                                               |
|          | 9:25–9:28   | perché i giudici di common law non possono                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 9:29–9:33   | sì sì no eh sì ch~ eh mh                                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 9:32–9:37   | possono dare a qualcuno degli ordini di fare i giudici di common law                                                                                                                                                 |
|          | 9:38–9:42   | lei s~ non so se ha presente qual è il rimedio                                                                                                                                                                       |
|          | 9:44–9:48   | con cui il giudice di common law può dare degli ordini                                                                                                                                                               |
| TO021    | 9:48–9:50   | il precip~ eh                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 9:50–10:02  | eh beh questo è un antico writ in capite sì eh però è ormai obsoleto ecco no in eh anche voglio dire oggi                                                                                                            |
| TO021    | 9:52–9:55   | eh il praecipe quod reddat eh                                                                                                                                                                                        |
|          | 9:56–9:59   | è ancora precet~ sì è ancora s~ ehm                                                                                                                                                                                  |
|          | 10:03–10:09 | ehm sì abbiām superato la fase dei writ l'abolizione delle forme                                                                                                                                                     |
| TO024    | 10:08–10:12 | sì noi stiamo parlando in realtà di un eh prerogative writ                                                                                                                                                           |
|          | 10:13–10:16 | uno dei prerogative writ è un ordine                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 10:17–10:18 | ed è l'habe~ l'eh                                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 10:18–10:26 | no beh anche quello se vuole è un ordine specifico invece eh è un ordine generale                                                                                                                                    |
| TO021    | 10:19–10:20 | sì                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 10:21–10:23 | sì l'habeas corpu~ eh                                                                                                                                                                                                |
|          | 10:24–10:34 | è quello per cui eh sì perché s~ eh è l'ordine per cui ad esem~ l'habeas corpus è l'ordine per cui la corte de~ il eh il common law prevale sull'equi~ cioè eh                                                       |
| TO024    | 10:33–10:35 | no cos'è l'habeas corpus                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 10:37–10:46 | che si prese~ cioè che mh eh è un ordine rivolto all'eq~ eh rivolto al common law in caso di l'habeas corpus non è xx                                                                                                |
| TO024    | 10:39–10:40 | è un ordine rivolto                                                                                                                                                                                                  |
|          | 10:45–10:51 | l'habeas corpus è un prerogative writ quindi appartiene ai giudici di common law                                                                                                                                     |
| TO021    | 10:50–10:52 | appartiene ai giudici common law                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 10:52–10:52 | e                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 10:52–10:55 | e i giudici di common law ordinano che cosa a chi                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 10:55–11:00 | che si presenti che si presenti il soggetto che è stato incrimin~ eh                                                                                                                                                 |
|          | 11:02–11:05 | che è stato t~ eh imprigiona~ cioè è imprigionato                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 11:03–11:17 | imprigionato cioè che è detenuto che è privato della della libertà ecco ma eh è un eh mi scusi è un ordine che viene dato al soggetto imprigionato a chi viene dato                                                  |
| TO021    | 11:06–11:07 | sì                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 11:07–11:08 | della propria libertà                                                                                                                                                                                                |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 11:09–11:10 | per quello che si presente                                                                                                                                                                                     |
|          | 11:11–11:12 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 11:15–11:20 | no no no assolutame~ all'e~ al eh all'eq~ a                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 11:19–11:21 | ma no a chi verrà dato cioè                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 11:21–11:23 | a chi ha imprigionato il s~                                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 11:23–11:32 | eh certo a quel autorità pubblica che toglie che che ha in detenzione il soggetto mh                                                                                                                           |
| TO021    | 11:27–11:30 | che ha deciso di imprigionare che toglie quindi il eh                                                                                                                                                          |
|          | 11:32–11:32 | sì                                                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 11:33–11:49 | in~ invece quindi questo è un ordine lei ha ragione però è un ordine dal contenuto predeterminato ordino che venga fatto comparire di fronte a me un soggetto privato della libertà perché io possa verificare |
| TO021    | 11:36–11:36 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 11:38–11:39 | sì di un                                                                                                                                                                                                       |
|          | 11:40–11:42 | eh mh                                                                                                                                                                                                          |
|          | 11:47–11:47 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 11:49–11:54 | perché io possa verificare che effettivamente ci siano i requisiti per privare il soggetto della libertà                                                                                                       |
| TO024    | 11:53–12:08 | esatto invece un ordine generale di fare che di volta in volta avrà un contenuto il contenuto appropriato quello della corte suprema per esempio nel caso marbury contro madison                               |
| TO021    | 11:54–11:55 | no certo                                                                                                                                                                                                       |
|          | 12:02–12:04 | ma eh                                                                                                                                                                                                          |
|          | 12:11–12:13 | ah beh sì il caso                                                                                                                                                                                              |
|          | 12:16–12:18 | il manda~ il mandamus                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 12:18–12:29 | il mandamus ecco quindi è un ordine di fare che però che differenza c'è tra l'injunction e il mandamus l'injunction l'ordine di fare del cancelliere                                                           |
| TO021    | 12:19–12:20 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 12:22–12:24 | di fare qualcosa                                                                                                                                                                                               |
|          | 12:29–12:32 | eh t~ innanzitutto è del cancelliere e il eh mh                                                                                                                                                                |
| TO024    | 12:30–12:31 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 12:31–12:32 | e e poi                                                                                                                                                                                                        |
|          | 12:34–12:36 | il mandamus a chi è rivolto                                                                                                                                                                                    |
| TO021    | 12:37–12:41 | eh il mandamus a chi è rivolto                                                                                                                                                                                 |
|          | 12:42–12:47 | no all'autori~ all'autorità alla pubblica autorità invece in quell'altro cas~ no certo                                                                                                                         |
| TO024    | 12:43–12:45 | a una pubblica autorità                                                                                                                                                                                        |
|          | 12:47–12:53 | eh cioè i giudici di common law non possono ordinare niente ai privati solo                                                                                                                                    |
| TO021    | 12:48–12:48 | sì                                                                                                                                                                                                             |
|          | 12:51–12:54 | ai priva~ ai soggetti ai singoli soggetti no è chiaro                                                                                                                                                          |
| TO024    | 12:55–12:55 | mh                                                                                                                                                                                                             |
|          | 12:55–13:07 | eh senta e quindi eh benissimo abbiamo parlato del trust eh eh perché nel corso di sistemi il trust ha tutto questo spazio quindi                                                                              |
| TO021    | 13:08–13:12 | perché innanzi~ vabbè eh in generale                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 13:10–13:13 | cioè che motivi didattici ci sono secondo lei                                                                                                                                                                  |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 13:13–13:37 | eh il motivo didat~ eh probabilmen te e il eh poi l'interes~ cioè eh il la il favore che il trust eh ha suscitato nei confronti dell'equity perché l'equity l'equity si rivela come un metodo che poi verrà contrastato perché viola quella che è la certezza del diritto che chiaramente eh i criteri della morale e dell'etica sono dei criteri molto labili e vaghi |
| TO024    | 13:36–13:37 | mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 13:37–13:57 | però indubbiamente introduce appunto un concetto per cui n~ non ci si ferma al eh semplice contra~ al~ eh semplice contratto nel xx giuridico bensì si fa riferimento anche a quello che c'è sotto cioè che ci può essere un accordo basato anche su dei rapporti appunto come il trust                                                                                |
| TO024    | 13:57–14:03 | sì diciamo che il trust ha determinato il successo della corte di equity giustissimo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 14:02–14:13 | e poi ancora ai giorni d'oggi il trust è molto u~ è è un eh è un istituto molto usato che ha preso piede appunto un istituto non ovviamente di tradizione ehm                                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 14:12–14:16 | eh e e di cosa cosa viene per cosa viene usato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 14:17–14:24 | eh nel caso in cui i soggetti non vogliano comparire eh quindi vogliano mantenere una sorta di anonimato ehm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 14:22–14:23 | oppure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 14:25–14:28 | o sono delle concessioni ap~ sono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 14:27–14:32 | o anche per la difesa dei soggetti eh incapaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO021    | 14:31–14:38 | difesa dei sog~ degli incapaci quindi come nel caso mh l'esempio poteva essere quello di questo padre che vuole evitare che                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 14:37–14:44 | sì beh quello è e non era incapace tecnicamente parlando era inaffidabile però invece proprio                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 14:39–14:50 | no certo però un esempio potrebbe esatto potrebbe essere il sog~ i~ il eh caso di un soggetto di un genitore che ha un figlio incapace e vorrebbe evitare certo come                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 14:45–14:46 | incapace quindi è una m~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 14:47–14:54 | una misura di protezione oppure è un eh un per eh si usa nella successione                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 14:54–14:59 | nelle s~ anche nel caso di successioni no comunque è un istituto molto importante                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 14:57–15:02 | e senta in italiano si dice no normativa antitrust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 15:03–15:06 | quello è un ulteriore uso del trust eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 15:04–15:04 | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 15:06–15:06 | s~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 15:06–15:09 | si vuole evitare il l'uso del trust eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO021    | 15:08–15:11 | però trust è cartel~ è in materia economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO024    | 15:10–15:19 | è cartello in materia societaria ecco quindi è un eh istituto che uno deve sapere almeno che cos'è ecco                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 15:12–15:15 | sì in materia s~ sì societaria economica sì è una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 15:16–15:17 | che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 15:17–15:20 | sì sì sì sì no assolutamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO024    | 15:21–15:30 | benissimo e mh invece mi vuole dire qualcosa della scuola storica del diritto passando a un'altra mh tradizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 15:31–15:31 | giuridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO021    | 15:31–15:35 | allora scuola storica del diritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 15:38–15:39 | eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 15:40–15:50 | se non erro ora non vo~ sono un momento confusa però stavo riflettendo la scuola storica del diritto ehm                                                                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 15:44–15:47 | sì sì ci pensi pensi un attimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO021    | 15:50–15:57 | mi rico~ è quella che si ricollega anche al eh romanticismo storiografico esatto okay no perché esat~                                                                                                                                                                                                                                |
| TO024    | 15:55–15:55 | certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 15:57–16:05 | allora ehm noi sappiamo che eh diversi studiosi a partire eh dallo stesso rene david                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 16:05–16:17 | eh suddividono in grandi famiglie di conseguenza una delle grandi suddivisioni delle grandi tematiche è stata quella della divisione ehm inizialmente netta tra common law e civil law                                                                                                                                               |
|          | 16:17–16:24 | ehm ovviamente questa divisione al giorno d'oggi non è eh più abbracciata nel senso che eh no~ v~ cioè non è più                                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 16:24–16:30 | sì ma eh non mi faccia una premessa così ampia se no non arriveremo mai alla scuola storica                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 16:27–16:38 | no diciamo no diciamo che appunto non è una al giorno d'oggi questa premessa non è non è così non è diciamo non è accettata in termini così netti                                                                                                                                                                                    |
|          | 16:38–16:43 | di conseguenza la scuola storica si inserisce soprattutto nell'ambito degli storici inglesi                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 16:44–16:47 | i quali del romanticismo storiografico                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 16:45–16:46 | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 16:48–16:54 | guardi che il romanticismo sì c'è il romanticismo inglese ma i campioni del romanticismo sono i tedeschi                                                                                                                                                                                                                             |
| TO021    | 16:55–17:16 | ah perché eh mh io mi ricordo ah un riferimento al romanticismo storiografico per cui ad esempio il eh il common law e ci~ ehm gli storici inglesi sottolineavano nettamente la profonda divisione tra quella che è il common law e il civil law eh proprio eh partendo dalla storia cioè ritendendo che gli ven~ gli eventi storici |
|          | 17:17–17:30 | eh mh che avevano dato il via appunto a a tutto ciò che riguarda l'inghilterra erano nettamente differenti rispetto a tutti gli altri eh l~ l~ rispetto a tutta l'altre concezioni                                                                                                                                                   |
| TO024    | 17:29–17:36 | quell~ a volte lo pensano anche i francesi dei tedeschi i tedeschi dei francesi gli italiani degli inglesi no certo                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 17:31–17:35 | sì esatto sì esatto ehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 17:35–17:39 | sì no però avevo fatto riferimento a quello scusi eh                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 17:37–17:44 | certo certamente c'è un rife~ cioè questo legame tra la storia e il diritto                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 17:40–17:50 | cioè il riferimento per cui ques~ esatto gli inglesi in particolare mi ricordo cercavano di sottolineare particolarmente questa dis~ questa netta distinzione                                                                                                                                                                        |
|          | 17:50–18:05 | che poi è una distinzione ovvia nel senso che se da un eh da un evento storico da un particolare evento storico può discendere una conseguenza è ovvio che un evento successo in inghilterra potrà essere diverso da uno di quello da uno successo in n in francia                                                                   |
| TO024    | 18:03–18:10 | sì è talmente ovvio che può essere insignificante cioè bisogna trovare gli eventi significativi                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 18:06–18:07 | esatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 18:08–18:11 | g~ di trovare degli eventi significativi sì                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 18:11–18:24 | però la s~ quando si parla di scuola storica si fa riferimento a eh quel eh momento del pensiero giuridico tedesco che è segnato dalla personalità di von savigny                                                                                                                                                                    |



| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 18:26–18:28 | ah s~ eh allora                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 18:29–18:34 | eh von savigny per a nche la ricerca dello spirito del po~                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO024    | 18:35–18:36 | certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 18:36–18:54 | sì allora von savigny in~ emerge come come figura sicuramente molto importante nell'ambito della dottrina tedesca innanzitutto perché contrasta la concezione di thubaut il quale riteneva mosso anche da un sentimento patrio~ patriottico di eh voler eh subito eh                                                |
|          | 18:55–19:02 | di dover fornire subito la la germania di di una codificazione di un codice e in realtà von savigny                                                                                                                                                                                                                 |
| TO024    | 19:01–19:08 | in che epoca siamo perc~ per capire bene il eh le implicazioni di queste proposte                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO021    | 19:08–19:09 | siamo nel eh                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO024    | 19:10–19:17 | grande epoca eh non è che chieda le date di pubblicazione dei delle opere                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 19:16–19:18 | dicias~ eh diciassettesimo sec~                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO024    | 19:18–19:26 | eh diciassettesimo secolo sarebbero stati come dei preveggenti a accapigliarsi sui codici                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 19:24–19:26 | ah no perché poi se                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 19:29–19:39 | eh perché sì abbiamo già gli esperim~ a~ milleottocentoquattro~ x mille al eh all'inizio del q~ dell'ottocento perché abbiamo già l'influenza francese del codice                                                                                                                                                   |
| TO024    | 19:33–19:36 | sì all'inizio del quattro~ dell'ottocento                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 19:38–19:48 | il problema in pratica è se aderire alla eh mitologia francese a tutta l'idologia francese del codice oppure no                                                                                                                                                                                                     |
| TO021    | 19:43–19:44 | sì se aderire alla grande                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 19:45–19:54 | esatto che la cui data significativa è il milleottocentoquattro con l'introduzione del eh code del codice napoleonico                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 19:51–19:51 | mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TO021    | 19:54–20:13 | o oppure no e in quasto caso thibaut ehm si ri~ si rivelò essere mosso da un profondo sentimento diciamo così patriottico ma si può dire che in realtà questo non era supportato da delle basi poli~ cioè diciamo da una struttura politica non eh non c'erano le basi appunto per dare il via ad una codificazione |
|          | 20:14–20:33 | e infatti viene profondamente criticato da von savigny eh il quale ritiene che prima di una codificazione è necessario che si ricerchino quei criteri e quelle me~ eh quei criteri sistematici e metodologici e si ricerchi lo spirito del eh del popolo il eh volksgeist                                           |
| TO024    | 20:35–20:46 | senta eh il eh eh e~ effettivamente e~ esistevano dei problemi di tipo istituzionale all'adozione di un codice per tutta la germania però                                                                                                                                                                           |
|          | 20:46–21:05 | eh mh nel la prospettiva del eh ideologia codicistica non era nemmeno un eh ostacolo insormontabile sarebbe bastato che tutti o quasi gli stati tedeschi adottassero un codice perché il codice di per sé                                                                                                           |
| TO021    | 21:02–21:03 | sì riuscissero                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 21:06–21:08 | eh sì p~ eh mh                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 21:08–21:13 | eh a~ a~ rispondeva a queste caratteristiche che erano tanto lodate in francia                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 21:13–21:14 | cioè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 21:15–21:23 | eh una una razionalizzazione una sis~ mh un metodo sistematico attraverso cui ordinare                                                                                                                                                                                                                              |
| TO024    | 21:23–21:26 | più che sistematico razionale e universale                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO021    | 21:23–21:24 | ehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO024    | 21:24–21:27 | ra~ sì razionale e universale                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 21:27–21:33 | che sicuramente diventa cioè in francia è reso possibile da quella che è la rivoluzione francese                                                                                                                                                                                        |
|          | 21:33–21:39 | quindi la rivoluzione francese che ha delle spinte eh mh verso                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 21:39–21:40 | scusi un at~                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 21:42–21:49 | sì eh non eh bisogna segnare tutto sulla carta perché non riesco a entrare nel eh computer                                                                                                                                                                                              |
|          | 21:49–21:54 | intanto la prossima o il prossimo sono questi                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 21:54–22:01 | di eh mh ma~ poten~ ah no aspetta p quindi è eh rossi giulia                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 22:03–22:15 | ti fai dire cosa portano questo qua è una specie di musulmano sì ti fai dire se portano diritto penale o la sharia quella della donnini                                                                                                                                                 |
|          | 22:16–22:20 | fattelo dire da loro ma xx saranno onesti                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 22:21–22:23 | quindi chiami poi questa                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TO021    | 22:26–22:26 | mi dica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 22:28–22:29 | eh                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 22:34–22:41 | eh sì eh stavamo dicendo appunto eh su mode~ cioè se essere influenzati da un modello milleottocentoquattro                                                                                                                                                                             |
| TO024    | 22:39–22:45 | ecco quindi questa idea del codice universale e razionale                                                                                                                                                                                                                               |
| TO021    | 22:41–22:48 | quindi la razionalizzazione di un codice universale che ma anche l'idea di un codice che sia comple~ cioè che sia completo                                                                                                                                                              |
| TO024    | 22:49–22:57 | eh mh che non abbia lacune cosa che in realtà si si veda e è un'operazione praticamente impossibile come nel caso                                                                                                                                                                       |
|          | 22:55–22:58 | sì questo lo vedono in certo                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 22:58–23:10 | nel caso del code napoléon per quanto venga eh mh o~ ostentata la sua completezza in realtà sono evidenti lacune in merito di colpa in merito del buon costume dell'ordine                                                                                                              |
| TO024    | 23:09–23:16 | però diciamo che questo difetto von savigny non lo enfatizza                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 23:16–23:40 | cioè non è che dice no non facciamo il codice perché tanto il codice è per sua natura incompleto e così via no dice no non facciamo il codice perché quello che si dice del codice cioè che sia lo strumento per eh come dire eh cristallizzare un diritto razionale universale è falso |
| TO021    | 23:39–23:40 | eh sì                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO024    | 23:42–23:44 | cos'è il diritto per von savigny                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 23:49–23:53 | eh il diritto per v~ abbiamo detto von savigny                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 23:54–24:05 | von savigny s i s~ si si occupa della ricerca di una di un metodo di una sistemazione dello spirito del popolo eh mh                                                                                                                                                                    |
| TO024    | 24:08–24:09 | va bene ventisei                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TO021    | 24:09–24:10 | ah grazie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO024    | 24:11–24:15 | il trust era molto meglio che la scuola storica eh                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO021    | 24:15–24:22 | eh il trust mi era part~ mi era interessato particolarmente~ cioè come tutto però mi era rimasto particolarmente impresso                                                                                                                                                               |
|          | 24:23–24:23 | eh                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 24:23–24:35 | lei è verdi giuliana vero sì metta la firma e poi io li devo oggi non funziona il eh la registrazione elettronica comunque sp~ cercherò di concentrarmi                                                                                                                                 |
| TO021    | 24:24–24:26 | sì ehm qua mh                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 24:31–24:33 | ah okay                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 24:35–24:36 | vabbè grazie mille                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO024    | 24:35–24:39 | auguri allora per eh le i suoi esami                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO021    | 24:37-24:53 | eh no ma infatti era l~ era l'ultimo esame e proprio per eh sì no xx<br>sì sono riuscita a dare tutto oltretutto la scorsa settimana ho dato<br>penale e av~ ho dov~ cioè essendo martedì ho tutti questi controlli<br>ho dovuto di nuovo chiedere se potevo passare sì sì |
| TO024    | 24:40-24:42 | ah bene è riuscita a dare tutto                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 24:50-24:53 | vabbè adesso eh complimenti ecco                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO021    | 24:53-24:55 | grazie arrivederci                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO024    | 24:54-24:55 | arrivederci                                                                                                                                                                                                                                                                |